

עין משפט
גזר מצוה

א י מיי פכ"ג מהלכות אבות ה' טו סמג עשין מה טו"ע אה"ע סומן גז קטף ח':
א ב ג מ"י שס הלכה יא יב סמג שס טור ש"ע שס ס"י סו סעיף יא:

תוספות רי"ד

שפסק לו וגם אם היה רוצה לעגן את בתו עד שיפרענו היה יכול כדאמרינן בשילהי מ"י תשב עד שתלבין ראשה ונעשיו שמת חתנו אין הוכיב יכול לכופו וגם לא לעגן את בתו אלא אומרו לו או כנס בלא כלום או חלוק: ת"ד אין צריך לומר ראשון ת"ח ושני ע"ה אלא אפילו ראשון ע"ה ושני ת"ח י"ל לאחר הייתי רוצה ליתן וכו': מתני' פסקה להכניס לו אלה דינר הוא פוסק ט"ו מנה וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש שום מנה פחות חומש שום מנה ומה שחזן פוסק [הוא פוסק] פחות חומש: פסקה להכניס לו כספים [סלעה נעשה ששה] דינרים והחתן מקבל עליו י דינרים לקופה לכל מנה [ומנן] רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה פ"י אם פסקה והנתיב עמו שתתן לו אלה זוז הוא כותב בשטר כחובתה שחכניהם לו ות"ק שחן ט"ו מנה ואם תחליטן או התגרש היא גובה אלה ות"ק והטעם מפורש בירושל' מפני שנישכרין אלה זוזין אם הכניסה לו פרקמטיא ששהה אלה דינרים הוא פוסק עליו וכותב בשטר כחובתה אלה ות"ק כדאמר לקמן בגמרא (ושומא) [גמלים] של ערבי ה"ה [כספים] והטעם מפני שהוא מחובר בהן וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש פ"י כמו שמוסיף שליש על הכספים כך הוא פחות חומש משומת הכלים שאם מכנסת לו כלים ששולם אלה זוז ונישמונו אלה זוז כפי מה ששרין למכור בשוק אינו מקבל עליו לכתוב כחובתה אלא פחות חומש והיינו ח' מאות והטעם מפרש בירושלמי מפני שהאשה מכלה אותן ולובשתן והן פוחתין ונאבדים והוא חייב באחריותן תקנו לפסוק ולכתוב פחות חומש וזו היא שומא ששם ומקבל עליו אחריות וזה מדבר בדבר שלא פסקה בשעת אירוסין ליתן לו אלא מה שנותנים לו בשעת הנשואין ואתא לאשמועינן שעל כל שזה חמשה הוא כותב בשטר כיא ד' מפני שהן עתידות לכלות והוא חייב באחריותן

סו:

ובשחתן פוסק פוסק פחות חומש. פ"י ר"ח כשהחתן מייחד לה כלים ושאר תשמישין תוספת לתכונתה וצא לשומם ולכמוז שווים ככתובתה פוחת חומש ששמים אותו יותר משווים לכבוד החתן ולטעם דפחתי לפי שהיא משתמשת בזהם כלים: **תנא** שומא רבה ושומא זוטא. שומא רבה ההוא דכנגד השום הוא פוסק דקאי אאלף דינר ושומא זוטא היינו סיפא דכשהחתן פוסק דמשמע פסיקא כל דהו וצדידה נמי תנא שומא רבה ושומא זוטא וזוטא היא נותנת שלשים ואחד רבה היא נותנת חמש מאות ולר"י נראה כפירוש ר"ח דלא קאי כנגד השום אאלף דינר אלא כולל מה שאומר אח"כ והא דפרריך היינו רישא קאי אשום במנה היא נותנת ל"א סלע ודינר וצד' מאות היא נותנת חמש מאות דתירווייהו אמאי אליטריך למיתמי וגריס הכי תנא שומא זוטא וקתני שומא רבה תנא שומא דידה ותנא שומא ידידה וכשחתן פוסק היינו שומא ידידה ולא אליטריך למיתמי שומא רבה ושומא זוטא כשומא ידידה דלמירווייה קאי וכשחתן פוסק:

לא נאמרו דברים הלאו אלא בירושאים. והא דלמרינן צפ' טרף בקלפי (וימא דף נט:) שלא היתה כלה נריכה להתצטס צירושלים מפני ריח הקטרת והאי לריח לא היו נריכות להתצטס אצל נריכות היו לקופה של צשמים לעדן הצטר ולהסיר השער ולפסע הקמטים. ר"מ: **ואם תמצא אומר במנה המתקבל**. וה"ה דמאי למימר אם תמצא לומר צמנה הניסוס: **ר"ום ראשון או אב"ש** יום ויום. הרבה תמיהות אלו הצנעות דאם יתן לה לעולם כדמסיק לכל שנה ושנה עשר דינר לכל מנה ומנה ליום כמה צמיהה יכלה אותו הממון אלא והאי נראה דעשר דינר יתן לה לכל מנה להתקטע לעולם ומיבעי ליה אם יתן לה צצת אחת והיא תשמרנו להתקטע צו עד שמכלה ומסס ואילך אין קצצה לתכשיטין יתן לפי כבודה או לא יתן לה צצת אחת אלא כדי קיסוטה ליום: **שפסקון** אה ד' מאות והובים לקופה של בשמים. אע"פ שלפי חשבון הכתוב ככתובתה אלה אלפים דינרי וזה היה להם לפסוק יותר לפי חשבון עשר דינר למנה כיון שלא היתה נריכה יותר לא פסקו לה: **וענו אחריה אמן**. למעלה (דף סה.) לא ענו אחריה שלא היה צעלה חי אצל כאן שהיה חי ענו אחריה אמן וצעלה הטיל על חממים שיפסקו לה:

ובשחתמת על כתובתי אמר להן לתלמידיו זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו והייתי קורא בה אלה אלפים דינרי וזה מבית אביה חוץ משל חמיה בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרין ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה והתנאי אמרו עליו על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו מציעין

מציאת האשה פרק ששי כתובות

וכשחתן פוסק נו'. ואם שמו הם תחלה והכניסה לו צין שום קטן צין שום גדול הוא כותב צשטר פחות חומש. ובגמרא מפרש לה ל"ל כל הני: **גב' תנא שומא רבה**. דפחות חומש רישא דתנא וכנגד השום דקאי אאלף דינר: וקתני **שומא זוטא**. שום צמנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר דלא תימא שומא

רבה הוא דדרך השמאים להעלותו על שווי א"י שומא זוטא איכא דמעלו ליה טפי שלא תתבזה צעיני הנועדים: **תנא שומא ידיה וקתני שומא ידיה**. היכא שהיא הכניסה קודם השום והוא שם אותו צה' מאות כצבא לכמוז יכתוב ד' מאות שאף הוא שם אותו חומש יותר על שוויו: **שומא ידיה**. היכא דקתני היא נותנת שהוא כתב הכתובה קודם שצא השום ועכשיו היא מציאתו וקרוציה שמיין אותו. וחתן פוסק דתנא תרי זימני חד לשומא רבה וחד לשומא זוטא: **מתני' פסקה להכניס לו כספים**. שהן מוכנים לשכר מיד: **סלעה נעשה**. לכמוז צשטר הכתובה בששה דינר יותר שליש דרתתן לעיל. ובגמרא מפרש הא תו למא לי: **לקופה**. בגמרא מפרש שיתן לה עשרה זוז לכל מנה ומנה שהיא מציאה לו ויקנו לה מהם צשמים לרחון צסם צתמרוקי הגשים שכן שיערו שהאשה המציאה לצעלה מנה ראויה היא לצשמים של עשרה זוז. ולא פירשו צמשנה אם לכל יום אם לכל שצת אם לכל חדש אם לכל שנה: **גב' עסקא**. כספים קרי עסקא שהם עומדים להשתכר צסם להתעסק צהן תמיד: **תנא עסקא רבה**. אלה דינר שיוסיף שליש ויכתוב ט"ו מנה: **עסקא זוטא**. סלעה נעשה ששה דינר: **זיוגא**. יאיהא ואחריות: **צירושלים**. היו נוהגות להתקטע צצשמים: **צמנה הניסוס או צמנה המסקנל**. האי לכל מנה ומנה דקאמר לפי חשבון השומא קאמר או לפי חשבון שהוא מקבלן עליו דהיינו פחות חומש: **שצם ראשונה נו'**. איני יודע ליישב סדר צעיות הללו לפי שיטת הש"ס. ונראה צעיני שכן סידרן יום ראשון או כל יום ויום ואם תמצא לומר כל יום ויום שצת ראשונה או כל שצת ושצת ואח"ל כל שצת ושצת חדש ראשון או כל חדש וחדש ואח"ל כל חדש וחדש שנה ראשונה או כל שנה ושנה: **שפסקו לה חממים**. שמת צעלה וצאת לצ"ד לפסוק לה נריכה מנכסיו: **לכו ציוס**. לצורך יום אחד: **ולא כדיו מסלין מסלא**. ולא כך היו מושלין משל צירושלים: **מלה ממון חסר**. הרוזה למלוח ממונו כלומר לגרוס לו שיתקיים יחסרנו לצדקה תמיד וחסרוננו וכו' קיימו: **ואמרי לה חסד**. יעשה ממנו חסד. ושל צית אצא לא עשו צדקה כראוי וכלה ממון: **צא זה ואיצד זה**. לפי שנתערב צו: **חוץ משל חמיה**. תוספת שהוסיף לה החתן: **ערציים קרי** אומה שפלה ששוכני אהלים הם צמדנר:

מציעין
ר"י הוצאתו וטרחו אבל עיסקא

פ"י הוצאתו וטרחו אבל עיסקא

מסורת הש"ס

א) [מוקפסת ספ"ה ע"ש],
ב) [לעיל סה.].

תוספות רי"ד (המשך)

אלמנה לכ"ג דתנן התם אם מתו מתו לו בעבדי צאן ברזל ודייק טעמא דמת דליתנהו הא איתנהו ופחתו מדמיהן לא משלם לה פחתה דכל נצ"ב (ורייק טעמא) נוטלת בשום במנה ושהו מנה א"ל אלא מנה פ"י זה מדבר על הפסק שפסקה לו בשעת אירוסין ואריש דמתניחין קאי דקתני פסקה להכניס לו כספים וה"ק פסקה להכניס לו כלים שום במנה שישומו מנה אין לו לבעל להבוע במנה אלא כלים שישומו לו במנה אע"פ שהוא לא יכתוב בשטר הכתובה (שום במנה) אלא שמונים דינר ולא מצי למימר הב לי כלים שישומו וישומו טפי ממנה שאכתוב בשטר הכתובה שום במנה ודיקן דהכי שום במנה ושהו מנה לא התנת לו כלים שחתן לו כלים או אלא שחתן לו כלים שישומו וישומו מנה ולא כשומא שכנה הוא בשטר הכתובה פסקה ל"י שום במנה נותנת ל"א ודינר פ"י אבל אם פסקה לו שתכניס לו כלים שום במנה כיון שלא פירשה ושהו מנה בודאי במנה הכותב קא"ל הלכך נותנת לו ל"א סלע ודינר כשפחות הוא החומש כדיון החתן יכתוב בשטר הכתובה מנה א' וזה שומא ידיה כמה חייבת להכניס לו. בד' מאות והיינו חן אלא תני פ"י אם פסקה להביא לו שום בד' מאות כיון שלא אמרה שחן ד' מאות נותנת לו ת"ק שיכתוב הוא ככתובתה ד' מאות והיינו חן אלא תני שומא זוטא גבי ידיה ותני שומא רבא: ומה שהחתן פוסק וכו' פ"י זה מדבר בשומא ידיה' ששמונוס לו כלים בעת הנשואין מה שפסקה ליתן לו הוא פוסק ומקבל עליו פחות חומש והיינו רישא דקתני וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש דקמיירי בשומא ידיה אלא תנא רישא שומא רבא בשומא ידיה וקתני סיפא שומא זוטא: פסקה להכניס לו וכו' ומקשה היינו כותב כנגד ט"ו מנה והמדור תני עסקא רבא ותני עסקא זוטא וצריכא דאי אשמעינן עסקא רבא משום דנפיש ורווחי אבל עסקא זוטא דווסא ורווחי אימא לא צריכא. ואי אשמעינן עיסקא זוטא דווסר זיוני' קופה

^[1] לפינוי צמנ' לקמן ליתא דהרי הן כספים רק דלשה גוזה פרנא מהם אף דרש"י ו"ל פירש כן וע"ש תוס' ד"ה גמלים